



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88

Del
10/07/2024

OGGETTO: Ricorso per esecuzione di giudicato proposto davanti al Tribunale Amministrativo per la Calabria – Catanzaro. Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **10** Del mese di **Luglio**

Alle ore **14.25** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI**
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Giovanni Mascaro, hanno proposto ricorso per esecuzione di giudicato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, contro il Comune di Squillace, affinché la predetta Autorità giudiziaria, voglia dichiarare l'obbligo del Comune di Squillace a dare esecuzione alla Sentenza n. 643/2023, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, assegnando al suddetto Ente il termine entro cui adempiere all'obbligo in causa, riparando la strada comunale Sportà e qualora l'Amministrazione intimata, lasci decorrere, inutilmente il termine assegnato, nominare un Commissario ad acta che agisca con i poteri sostitutivi al fine di eseguire il suddetto intervento di ripristino della strada di cui è causa; con la condanna del Comune di Squillace al risarcimento del danno da ritardo, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., nel caso in cui, successivamente, persista nel suo inadempimento;

Ritenuto che il Comune di Squillace debba costituirsi in giudizio, facendo valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio instaurato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, a seguito di ricorso per esecuzione di giudicato proposto da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rappresentati e difesi dall'avv. Mario Giovanni Mascaro, per il tramite di un professionista;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 88

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

